合同编号：CJT　　01 01 2025 027 06 005

【钢材】采购与供应合同



项目名称：【A项目建设施工总承包工程项目　　】

甲　　方：【C建设工程集团有限公司　】

乙　　方：【A项目投资管理有限公司　　】

签订时间：【　　】

签订地点：【　　示例市示例区　　】

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

目　录

1. 工程概况与供货范围 1
2. 合同价款 1
3. 质量要求 3
4. 供货时间与地点 5
5. 交货与验收 5
6. 结算方式与时间 8
7. 支付 8
8. 发票 10
9. 双方责任 11
10. 不可抗力 14
11. 权利瑕疵 15
12. 保密 15
13. 违约与赔偿 15
14. 联络与送达 17
15. 争议解决 18
16. 补充条款 19
17. 其他 19

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

【钢材】物资采购与供应合同

甲方（买受人）：【C建设工程集团有限公司　　】

乙方（出卖人）：【A项目投资管理有限公司】

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，就甲方承包的【A项目建设施工总承包工程项目】工程所用【钢材】采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

甲乙双方共同承诺：对本合同的全部条款，特别是其中加粗部分的条款，均已经过双方充分磋商，均已向对方履行了提示说明义务，双方均已仔细阅读、明确知悉并理解条款中有关重大利害风险，依然自愿签署本合同，接受该风险，承担合同条款产生的一切法律后果。

1. 工程概况及供货范围

1.1 工程名称：【A项目建设施工总承包工程项目　　】

1.2 工程地点：【示例市示例区示例路】号

本采购合同供货范围为：【本项目】的【钢材】供应（以下简称为“本合同标的物”）。

1.3 本合同标的物的数量为暂定量，乙方按附件 1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格的实际数量为准。

2. 合同价款（*核心条款）

2.1 本合同采用第【2】种价格形式：

（1）固定综合单价包干，价格不可调整。

（2）可调单价合同，具体调价办法：【钢筋含税单价=网价 A+浮动价 B】。

网价 A：以甲方要求的【☐下单当日☑指定交货日】信息价网站【☐

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

“我的钢铁网”（http://www.mysteel.com/）☑兰格钢铁网（https://www.lgmi.com/）】对应城市第一次公布的“建筑钢材市场行情批量价格”相同品牌相同规格相同品种相同材质产品的对应单价作为网价。(我的钢铁网中“建筑钢材工程采购价格行情”等均不可作为结算依据)。若甲方要求的【指定交货日】为法定节假日，则以该节假日开始前末日和结束后首日的平均价为基准价。若甲方【指定交货日】没有公布甲方要求品牌相应规格相应品种相应材质产品的单价，则以甲方【指定交货日】第一次公布的“建筑钢材市场行情批量价格”其他品牌相应规格相应品种相应材质产品的平均单价为基准价。

若甲方【指定交货日】公布的甲方要求品牌相应规格相应品种相应材质产品的单价为区间价，则以该区间价的中间值作为基准价，有备注价的按备注价执行。

浮动价 B：包括吊装费、出库费、运输费、卸车费、开票税金、人工费、利润等全部费用，先货后款【下浮】【60】元/t。如现场由甲方卸车，则该批次钢筋单价中扣除【 15 】元/t 的卸车费。

2.2 本合同价款为各项货款之和，合同价款（含增值税）暂定：￥（大写）【伍仟伍佰贰拾壹万贰仟肆佰玖拾贰元贰角壹分】（￥【55212492.21】元），其中不含税价款为（大写）【肆仟捌佰捌拾陆万零陆佰壹拾贰元伍角玖分】（￥【48860612.59】元），增值税为（大写）【陆佰叁拾伍万壹仟捌佰柒拾玖元陆角贰分】（￥【6351879.62】元）。税率为【13】%：最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

2.3 本合同约定的不含税价款不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的合同价款或货款相应调整，以开具发票时间为准。

2.4 本合同不含税价款仅指不包含增值税，除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

定的所有税费）均包含在不含税价款中。

2.5 本合同标的物的计价、结算和支付货币均为人民币。

2.6 本合同标的物的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

2.7 根据工程项目施工需要，甲方对所采购物资的数量和送货时间如有变更，及时书面通知乙方，乙方按变更后的数量和送货时间供货，新增或减少的物资价格不变。

2.8 乙方应对本工程现场情况和当地政府运输时限和通道限制的正常及临时规定有充分了解和理解，不应因此提出索赔、要求延长或变更供货期限等。

2.9 本合同标的物的不含税单价，指运抵本工程施工现场指定地点交货综合单价，包括货物费、加工费、包装费、**人工搬运费**（由乙方自行协调，甲方只进行指定场地和材料验收工作）、运输费、出厂检测费（包括但不限于到场后的第三方检测费用）、**装卸费、码放费、现场倒运费用**，保险费、仓储费、**驻厂监造费**、运输造成的道路污染的清理及维修费用、除增值税以外的税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第 2.1 条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变、税率调整等而调整。

2.10 除合同条款另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

3. 质量要求（*核心条款）

3.1 乙方应在交货同时向甲方提供本合同标的物制造商出具的书面质量保证书。

3.2 本合同所采购与供应的物资，应符合现行中华人民共和国国家

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

标准【线材和圆钢执行 GB 1499.1-2024《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》质量标准;盘螺、螺纹钢执行 GB1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》标准及国家其他相关标准和工程设计、施工的要求，且外观无严重锈蚀、腐蚀、油渣、起皮及翘曲等现象】，行业标准或地方标准高于国家标准的，执行行业标准或地方标准。各项技术性能指标经本工程所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合相关标准要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准、行业标准、地方标准，则以更新后的标准为准。

3.3 乙方的物资供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方 ISO14001 环境体系及 OHSMS18001 职业安全健康管理体系标准。

3.4 本合同标的物的质量保证期为从货物交货之日起算，到工程设计使用年限止。。

3.5 在合同履行期及质量保证期内，乙方无条件的向甲方提供缺陷产品的免费更换等服务。针对甲方提出的书面要求，乙方必须在 3 日内给予书面答复。如有必要，乙方在 3 日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由乙方承担。

3.6 如缺陷产品经乙方进行免费更换后仍无法达到甲方要求的质量标准时，甲方也有权终止合同。终止合同后，乙方需向甲方赔偿由于乙方问题造成的损失及其连带损失。不论任何原因，乙方借故推脱或拒绝甲方提出的维修、更换等服务请求，甲方有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给乙方的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利，乙方不得提出异议。

3.7 如因乙方产品质量导致出现工程质量问题，由此造成的一切损失由乙方承担。

3.8 须满足甲方项目对钢材品牌具体要求，若市场无甲方指定品牌钢筋，乙方需提前以书面形式通知甲方，甲方同意后可由其他相同规格品牌钢筋替代，否则甲方有权拒收。

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

3.9 其他质量要求：【/】。

4. 供货时间及地点

4.1 供货及通知方式：【☑按批次供货 □一次性供货】，时间及数量以甲方书面通知为准，甲方可以通过电子邮件、微信、QQ 等方式将物资采购订单发送至乙方。紧急情况下，甲方可口头通知乙方发货，手续后补，乙方应予以确认。

4.2 供货地点：乙方负责送货至施工现场卸至甲方指定的卸货地点【工程所在地或甲方指定地点】。乙方不得雇佣甲方在班人员及设备装卸货物。在运输、装卸过程中发生的安全事故责任，乙方自行承担。

5. 交货与验收（*核心条款）

5.1 交货

5.1.1 除另有规定和协议要求外，乙方提供的全部货物须采用国家、企业、行业标准要求采用原厂包装，并同时满足方便所供物资长途及短途运输的要求，并有良好的防潮、防震、防锈、防爆等措施。包装物的回收按以下第【（1）】项方式执行：（1）不回收；（2）包装物由乙方在交货时回收；（3）其它方式：【/】。

5.1.2 装箱单应注明货物的名称、规格、型号、数量、质量、生产商、发货地、乙方、收货人、交货地、承运人等，并在显著位置标明装卸警示标志。

5.1.3 乙方运抵甲方指定现场的物资，交货单据上应详细列明当次供应物资的名称、品牌、产地、生产厂家、规格型号、计量单位、数量。

5.1.4 乙方应向甲方提交本合同标的物的技术文件，包括材质报告（物资质量检验报告）和出厂检验报告（合格证），以及按照工程竣工验收规定及甲方要求，提供所有相关符合要求的资料。

5.1.5 乙方在首次供货前需提供样品，乙方须在样品和样品资料上

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

加盖单位公章，样品经双方指定人员签字确认后予以封存，在提交文件上注明与合同文件约定不同之处。

5.2 验收

5.2.1 甲乙双方在交货现场以【过磅、点数、检尺 】方式进行数量验收。乙方应对在甲方工地现场的验收数据进行确认。具体数量验收方式如下:

【A 线材: 以项目现场自装地磅或甲方指定地磅过磅重量为准。若现场过磅或甲方指定地磅磅单数量和送货厂家出厂磅单数量两者误差在现场过磅重量的 ± 3‰以内，仍以现场过磅或甲方指定地磅过磅重量为准。若两者对比显示误差超出现场过磅重量的± 3‰，双方可选择第三方公磅进行复磅或向项目所在地质量技术监督部门申请对甲方的地磅进行鉴定，并按照复磅结果或鉴定结果进行调整，复磅费用和鉴定费用均由责任方承担。

B: 直条钢筋: 采取检尺理计和过磅计量双控。在规范 GB/T 1499.2-2018（若国家标准有更新以最新版本为准）规定的允许偏差范围内的，按检尺理论计量结算；超规范允许偏差的，按照过磅计量结算或作退货处理。

公称直径（mm）	理论重量（kg/m）	理计与过磅计量的允许偏差
6	0.222	± 6%
8	0.395	± 6%
10	0.617	± 6%
12	0.888	± 6%
14	1.21	± 5%
16	1.58	± 5%
18	2.00	± 5%
20	2.47	± 5%

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

22	2.98	±4%
25	3.85	±4%
28	4.83	±4%
32	6.31	±4%
36	7.99	±4%
40	9.87	±4%
50	15.42	±4%

5.2.2 进行数量验收的同时，甲方可以按照封存样品标准进行尺寸、外观质量验收，尺寸和外观质量符合要求方可卸车，否则不得卸车。

5.2.3 外观质量符合要求的， 甲方可打开包装进行质量、性能检验或及时按规定取样送本工程所在地具有相应检测资质的专业机构或单位进行检测。抽检未发现不合格产品不代表乙方供应产品全部合格，甲方有权随时将乙方所供货物送到有检测资质的第三方进行检测。如检测合格，检测费用由甲方承担；如检测不合格，甲方可全部退货，检测费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的一切损失。

5.2.4 甲方及工程监理(业主)的收货验收仅作为感观合格的依据，不能解除乙方对货物品牌真实性、内在质量及使用功能所负的责任。如甲方、本工程建设单位或监理单位提出异议，参照有关标准规范，结合现场情况解决，乙方必须满足上述三方的有关质量的意见。

5.2.5 若发现不合格产品，乙方必须及时（接到甲方通知后【4】小时内），从甲方项目现场运走不合格品，甲方没有保管义务，且超过【48】小时乙方仍未运走的，甲方收取场地租赁费（根据货物合理确定）【0.5】万元/天，且不合格品的储存、装卸、运输等所有相关费用及风险由乙方承担。

5.2.6 如因乙方产品问题造成甲方工期、质量、劳务等损失，全部责任均由乙方承担。

5.3 本合同的标的物所有权自【卸货完毕且经甲方验收合格】起转

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

移。

6. 结算方式及时间（*核心条款）

6.1 甲乙双方按以下第【（1）】条约定的时间办理过程结算。

（1）按月度结算：双方每月【28】日对上月【21】日至本月【20】日所供货物的数量、单价等进行月度结算；若乙方未按照相关要求执行导致结算或付款不及时，逾期提交结算资料，则该周期结算与付款推迟到下一周期进行。

（2）按节点结算，具体结算节点为：【/】。

6.2 全部供货完毕后【30】日内，乙方应在规定时间内上报完整的最终结算资料，逾期超过 30 日，甲方有权单方面确认结算价款，并具备法律效力。甲方在收到完整的结算资料后【90】日内进行审核。

6.3 对于乙方未按期提供结算资料，提供的结算资料不齐全或提供虚假资料的，甲方有权不予结算付款，或以甲方单方掌握的资料进行结算，由此产生的责任由乙方自行承担，乙方对此无异议。

7. 支付（*核心条款）

7.1 本合同□提供/□不提供预付款

7.1.1 预付款金额（或占合同价款的比例）：【/】。

7.1.2 预付款的支付时间：【/】，在乙方提交等额银行保函及增值税专用发票后，甲方向乙方支付预付款。

7.1.3 扣回预付款的时间、比例：【/】。

7.1.4 乙方提交的银行保函有效期至预付款抵扣完为止，若预付款保函到期日前，预付款无法抵扣完毕，则乙方应于预付款保函到期日前不少于 10 日及时办理保函延期，否则甲方有权暂停支付未抵扣完部分的货款。

7.2 货款支付（*核心条款）

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

7.2.1 乙方向甲方申请付款时，应同时满足“三项支付条件”：

A. 乙方已取得符合本合同约定的月度结算或完工结算凭证；

B. 甲方按约定扣除违约金、赔偿金及其它扣罚款费用后，尚有应付未付款项；

C. 乙方提供了符合要求的增值税发票，且甲方已完成发票认证；如属于收取尾款的，还应按约定出具尾款承诺书（详见附件 4）

在“三项支付条件”达成的基础上，甲方按以下第【（3）】种方式付款，否则，甲方有权拒绝付款或顺延付款期限直至支付条件达成，顺延期间不视为甲方付款逾期，乙方无权要求甲方支付利息、违约金或赔偿损失。

（1）月度付款：甲方在次月的 25 日支付上月月度结算货款的【/】%。双方办理完成物资总结算后【/】个月付至总结算货款（且不超含税合同价款）的【/】%，余款【/】%作为质保金，在质保期满后 28 日内无息付清。

（2）节点付款：按节点支付【/】，余款【/】作为质保金，在质保期满后 28 日内无息付清。每次付款前乙方应提供结算值【100%】的发票，否则甲方可拒绝付款。

（3）其他方式：【

1、付款比例：货到施工现场经验收合格后，收到等额有效增值税专用发票（税率 13%）和办理过程结算后，甲方在供应月的次月最后一日（最晚回款日）前，以银行转账付款至当期结算款的【100】%。（例：2025 年 1 月 21 日-2025 年 2 月 20 日期间所供应货款，于 2025 年 3 月 31 日前付款至 100%），以此类推。

2、财务费用（含税）：甲方若以信用证、银承、商承、保理业务支付的，乙方需配合完成手续支付并承担相关手续费用，贴息费用按照实际产生的费用由甲方承担，不计取税额。

3、应付未付资金占用费（含税）：在最晚回款日基础上，乙方给

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

予甲方免息支付 7 天宽限期。应付未付的资金占用费从超过宽限期的第二天开始计算，按照月息 0.6%（实际结算时按日计息，每月按 30 天计算），资金占用费每月确认，在次月结算并支付，直至甲方付清欠款，资金利息不计息，资金利息总额上限不得超过结算总额的 5%，此外不再计取违约金或相应利息。（应付未付资金占用费基数只计算货款，应付未付资金占用费和财务费用的资金占用费不予计取，也不再计取税额）

4、到期应付金额，超期 30 天以上经双方协商后仍未支付的，乙方有权停止货物供应

】

7.2.2 支付方式：

（1）乙方同意甲方可选择【银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、银行保理】的支付方式。

（2）付款过程中产生的贴息费用及手续费由【甲方】承担。

（3）乙方需配合甲方以抵房形式完成不低于合同总价款【/】 %的进度款支付，甲乙双方及其他相关方就具体相关事宜另行签订以房抵债协议，以房抵债协议生效后，视为甲方已支付乙方相应款项。

（4）甲方每期向乙方支付款项时应扣除：（1）乙方按约应承担的违约金；（2）按合同应扣除的其他款项。

（5）乙方委托专职收款人办理收款业务，收款人必须取得授权。

7.3 乙方指定以下帐户为收款帐户，甲方所有款项均需通过该帐户支付。如乙方变更收款帐户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则造成资金的损失由乙方自行承担，与甲方无关。

账户名：【A项目投资管理有限公司】

开户行：【中国工商银行股份有限公司示例市示例区分行 】

账　号：【36020268192000000000】

7.4 甲方收到司法机关送达的乙方作为被执行人的协助执行通知或履行到期债务通知的，甲方有权在收到前述文书后按规定执行或履行。

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

甲方执行或履行后，有权从任何一笔应付合同价款直接扣除，并视为甲方已向乙方支付了同等金额的合同价款，乙方无任何异议，且仍须就甲方协助执行或履行金额向甲方开具收款收据和发票。

8. 发票

8.1 乙方应根据甲方结算金额开具合法、有效、完整、准确的增值税【☑专用 □普通】发票，计税方法为【☑一般计税方法 □简易计税方法】，双方发票信息如下：

甲方	名　　称	C建设工程集团有限公司
	纳税人身份	☑一般纳税人　□小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	91520000CCCCCCCCCC0C
	地 址、电 话	示例市示例区示例路 1　号示例大厦 1　层 020-00000000
	开户行及账号	示例银行股份有限公司示例科技园支行 123902399210000
乙方	名　　称	A项目投资管理有限公司
	纳税人身份	☑一般纳税人　□小规模纳税人（请勾选）
	纳税人识别号	91440101AAAAAAAAAA0A
	地 址、电 话	示例市示例区示例大道 1　号示例广场 1 号楼 10 层 01-02、03、05 室 020-00000000
	开户行及账号	中国建设银行股份有限公司示例广场支　　行 44050110111700000000
	联　行　号	105581019000
	该开户行为乙方在税务局已备案的乙方单位账户。	

8.2 任何一方如上述信息发生变更，应提前 10 日以书面方式通知

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

8.3 每次乙方在甲方付款前必须提供符合国家现行税法规定的合法有效等结算额增值税发票，甲乙双方一致确认提供发票为主合同义务而非附随义务，若乙方未按要求提供发票，甲方有权暂停付款。乙方应在开票之日起 7 天内将发票送达甲方指定人员【张示例】，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。

8.4 乙方开具的增值税专用发票应保证信息完整、内容规范，如乙方未提供发票或提供的发票不合规、不及时、无法认证，甲方有权拒绝付款，且不视为甲方付款逾期，乙方无权要求甲方支付利息、违约金或赔偿损失，也不得以此为由中止履行合同约定的义务。

8.5 若乙方为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票；若乙方为一般纳税人的，应当在开具发票、请款之前向甲方提供一般纳税人认定表。若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规等规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔款项中扣除。

8.6 增值税税率变化：合同执行过程中如果遇到国家税务政策调整，增值税税率发生变化的，以货物进场验收时间点适用政策调整起始时间为准，按新的税率执行，不含税价不变，仅调整增值税税率的原则进行相应调整。

8.7 乙方开具的增值税发票不得擅自作废、红冲，必须提前 5 个工作日以工作联系函的形式通知甲方，在得到甲方同意后才能作废，私自作废已开发票的将处罚款【10000 元】/次，直接从任意一笔款项中扣除，

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

并向国家税务局举报，同时甲方有权延迟或不给予支付该笔工程款。

9. 双方责任（*核心条款）

9.1 双方现场代表

9.1.1 甲方现场代表为【赵示例】，其职务为【项目经理】，其授权签署文件的范围为：【签发监管项目的各类文函、工程变更指令、索赔文件的报出、违约处罚决定文件等】。

9.1.2 甲方授权收货代表仅有对乙方送货单中货物的数量及乙方提供的单据是否齐全予以确认的权利，对货物单价、质量、货款以及总结算单没有确认的权利。收货单须至少有甲方授权的两人及以上现场代表同时签字方可作为结算依据，否则甲方结算中有权不予认可。甲方授权收货代表人员如下：

收货代表 1：【张示例】；身份证号：【440101199001010011】

收货代表 2：【李示例】；身份证号：【440101199001010022】

9.1.3 乙方应将物资按合同约定时间运至甲方指定地点，并经甲方指定收货代表和甲方工程项目所属其他 1 人及以上在甲方指定的收货单上签字验收确认后有效。

9.1.4 甲方未经授权的任何人员和项目印章均无权从事下列行为：【（1）签订本合同的补充协议或签署其他合同类文件，包括但不限于采购合同、分包合同、租赁合同；（2）签署任何借贷、担保性质的文件，包括但不限于借条、保函、保证书、承诺书；（3）签署代他人清偿债务的文件，签署任何放弃债权的文件；（4）签署任何对总承包合同进行修改和补充的文件；（5）收取现金及任何款项；（6）签署合同价款的变更、结算及支付确认文件；（7）签署任何劳动关系确认文件、工资发放承诺文件。】

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

9.1.5 甲方授权人员的职权/职责范围、授权签署文件范围均不可转授权，任何形式的转授权、代签行为，甲方均不予认可且不承担任何法律责任。

9.1.6 乙方确认已完全明白和理解甲方对甲方人员及项目印章的上述授权范围，超出甲方授权范围的行为属于无权代理行为，对甲方无效，甲方不承担任何法律责任。乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于无权代理人签署的相关文件，乙方应及时与甲方核实。

9.1.7 乙方现场代表为【王示例】，其职务为【业务专员】，其授权范围为：【全面代表乙方履行本合同，并有权代表乙方签署、确认履约过程中形成的工程变更、价款确认、经济索赔、违约处罚决定及物资丢失损坏赔偿文件；签署确权文件及结算书；签收甲方发出的各类文函、工程变更及其他文件等。】

9.1.8 双方更换各自代表时，应及时书面通知对方，以确保物资顺利交接。

9.1.9 甲方禁止项目部及任何人员以甲方、甲方分公司、甲方项目部的名义对外借款或者支取任何款项，如乙方或乙方有关人员以任何形式将款项出借或支付或返还给甲方项目部及任何人员，则不论该等款项是否实际用于甲方工程，均与甲方无关，该行为均属于乙方与相关人员个人之间的经济关系，乙方无权向甲方主张任何权利。

9.2 卫生、环境与安全保护

9.2.1 甲乙双方须贯彻执行国家、地方政府相关部门发布的有关卫生法律、法规，以及甲方发布的规章制度，积极配合政府部门的检查，对于提出的要求按所属责任立刻整改，确保瘟疫和传染疾病防控的管理落实到位。

9.2.2 乙方保证在运输和卸货过程中应采取相应的环保措施，符合国家环保要求。车辆在进入项目现场要保证不沾泥土和脏物，车辆出入

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

项目现场必须在项目大门内现场洗车。乙方在卸货过程中保证噪声不超过以下标准（白天小于或等于【70】dB、夜间小于或等于【50】dB）。乙方保证乙方人员以及车辆进入本工地现场，应遵守现场的一切卫生环保、文明施工的规定，因违反环保要求所造成的一切罚款由乙方承担。

9.2.3 甲乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及有关规定，严格按安全标准组织施工。乙方车辆及人员进出工地现场时必须接受甲方安全检查。乙方因供货造成安全生产责任事故的，责任由乙方承担。乙方必须对自身出入工地现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品，因乙方原因造成的各种人员伤害及经济损失由乙方自行承担，并补偿承包人及其它方因此造成的一切损失。

9.3 售后服务

9.3.1 如所供货物为专业性较高的产品，乙方应免费为甲方或工程业主提供操作培训服务，培训内容应包括：基本原理、操作使用等。

9.3.2 对于工程中的剩余或未使用到的货物在不严重影响外观、质量和功能的情况下甲方有权退货，退货原则上以合同约定的含税单价为准，确因商品特殊的（比如定制等），价格双方协商，协商不一致的，按照附件 1《计划采购与供应物资清单》中的含税单价（考虑甲方已支付费用、乙方承担运费等情况下，原则上不低于【/】%）【/】%退货，退货数量以实际数量为准。

10. 不可抗力

10.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等情形。

10.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场代表并迅速采取措施，尽量减少损失，并在 24 小时内向甲方通报受害情况，提供

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

必要证明。不可抗力持续发生，乙方应每日报告一次受害情况，直到不可抗力结束。甲方应对受害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。不可抗力发生后，乙方未采取有效措施控制灾害而发生的损失由乙方承担。

10.3 不可抗力引起的后果，由甲乙双方应各自承担其人员伤亡及财产损失，履行合同的期限相应延长。

不可抗力发生后，双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不能免除迟延履行方的违约责任。

10.4 因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过【84】天或累计超过【140】天的，甲方有权解除合同。合同解除后，双方应就合同履行情况及结算与付款等善后事宜达成补充协议。

11. 权利瑕疵

11.1 涉及到知识产权（专利权）标记的产品，乙方应提供知识产权（或专利权）及其权属的有效证明材料。乙方承诺其提供的物资不侵犯他人的知识产权（或专利权），若乙方提供物资侵犯他人知识产权（或专利权）导致他人向甲方索赔的，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方处理此纠纷发生的律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等一切损失。此外，乙方应向甲方支付合同价款【1】%的违约金。甲方针对上述一切损失有权从乙方结算货款中扣除或依法追索。

11.2 乙方所供物资（含包装）应不存在任何权属纠纷及抵押、查封等权利限制情形，如乙方所供物资存在权属纠纷或任何权利限制情形导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方全部损失。

12. 保密

12.1 除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

12.2 除法律规定或合同条款另有约定外，未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

12.3 任何一方违反上述约定，应负责赔偿守约方因此造成的一切损失。

13. 违约与赔偿（*核心条款）

13.1 除本合同中规定的不可抗力外，其他不论任何原因，乙方若不能按约定期限足额足量送至甲方指定现场存货地点，甲方向乙方收取逾期运达物资货款（含增值税）每日【1】%的违约金，自逾期之日起计算至乙方实际送达之日止，延迟或供货不足超过【3】日时，甲方有权单方面终止合同。

13.2 未经甲方书面同意自行停止供应本合同约定的货物，均视为乙方违约，乙方除承担因此给甲方造成的一切损失外，乙方另支付合同价款的【1】%作为违约金。

13.3 若乙方提供的货物为非合同约定的厂家或品牌的产品，或提供的是假冒他人品牌的产品，甲方有权立即终止合同，乙方必须支付合同价款【1】倍的违约金给甲方，如乙方所供产品已安装至工程项目，则乙方除承担违约金外，还必须承担拆除、工程维修、工作面清理和重新安装产生的所有费用等，如违约金不足以弥补因此给甲方造成的所有损失，包括一切直接损失和间接损失，则超出部分，甲方有权向乙方追偿。乙方提供的货物为合同约定的厂家及品牌产品，但货物质量不合格或不符合约定的技术要求时，可由乙方负责更换质量合格和符合约定技术要求的产品，同时承担合同价款【1】%的惩罚性违约金，并承担因违约造成的各项损失，甲方也可直接要求解除合同，乙方承担因此给甲方

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

造成的所有损失。乙方提供的合同标的物因品牌、质量等原因致甲方被项目业主或总包方罚款或追究违约责任，乙方应向甲方相应承担赔偿责任。

13.4 本合同履行过程中，如果乙方不能按时交货，应在交货前 48 小时内以书面形式通报甲方，甲方视情况确定是否同意变更供货时间。如甲方不同意变更供货时间，可自行采购部分或全部货物。甲方在自行采购和接收该违约部分货物时实际发生的所有额外费用及因此给甲方造成的损失，从应支付给乙方的货款中扣除，甲方同时保留进一步索赔的权利。

13.5 甲方提出索赔通知后，乙方应在【28】日内答复，如果在【28】日内未答复，视为乙方已接受该索赔，同时甲方保留进一步要求赔偿的权利。

13.6 乙方在进出场时乙方不得私自运送甲方现场物资出场，一经发现，乙方向甲方支付所涉及物资原值【2】倍的违约金，情节严重的交由司法机关处理。

13.7 甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同价款，若确因甲方原因造成迟延支付合同价款的，乙方同意给甲方宽限期【7】天，应付未付资金超过宽限期的，按超出宽限期之日起第二天开始按月【0.6%】计息（实际结算时按日计息，每月按 30 天计算）。资金费用总额不超过结算总额的 5%，此外不再计取违约金或相应利息。如甲方逾期付款，乙方自愿放弃向甲方主张实现债权的有关费用。若甲方存在逾期付款的情况，甲乙双方同意过程付款中未备注付款用途的，按以下顺序偿还：（1）主债务；（2）违约金；（3）利息；（4）其他有关费用。

13.8 由于乙方自身原因（如：不按约定开立银行账户、未及时提交报量资料或不按合同配合甲方进行款项支付等），导致货款或工程款延期支付，甲方不承担延期付款利息及违约金，乙方不得因此停止供货；乙方擅自停供的视为乙方违约，乙方承担因此给甲方造成的所有责任及

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

损失。

13.9 如果出现合同为可调价合同，甲乙双方调价达不成一致情形；或者出现合同为不可调价合同，乙方提出调价，甲乙双方达不成一致情形，则甲方有权选择其他供应商，甲方不承担任何违约责任。

13.10 若乙方因 13.4 和 13.9 款原因停止供货，或未完成全部供货，或主张解除合同等不履行合同的情形，乙方剩余款项的支付不适用本合同 7.2 条款，甲乙双方应就剩余款项的支付签订书面补充协议，重新明确支付条款，甲方不承担任何违约责任。

13.11 其他违约与赔偿要求：【/】。

14. 联络与送达

14.1 与合同有关的通知、指令等文件，可通过【电子邮件、信函、直接送达】方式送达。双方确认以下送达信息：

甲方：收件人【张示例】，联系电话【13800000001】，电子邮箱【zhang@example.com】，地址【示例省示例市示例区示例街道示例村 1 号 101 】。

乙方：收件人【王示例】，联系电话【13800000002】，电子邮箱【wang@example.com】，地址【示例市示例区示例大道1 号示例广场一栋十楼1001室】。

14.2 一方通过电子邮箱发送文件的，文件到达对方邮箱即视为送达，送达时间为电子邮件到达对方邮箱地址时间；一方通过信函邮寄送达的，则信函寄出后的第三个工作日或收件人实际签收日（以先到的时间为准）视为送达；一方选择直接送达的，则递交时视为送达。

14.3 邮件邮寄至上述地址被拒收或无人签收，亦视为已经送达，由此增加的费用和（或）延误的期限由拒绝接收一方承担。

14.4 双方承诺，因本协议的履行或争议解决，上述联系人和联系方式为有效的联系方式，各项通知均应当向上述联系人、联系方式送达。

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

在诉讼、仲裁中，上述联系人、联系方式亦为有效的送达地址，向上述地址的送达即为有效送达，即使发生拒收、退信等事件。

上述联系信息发生变更的，变更方应当即时通知对方；在对方收到变更通知之前，对方当事人或者仲裁、司法机构已经向原联系人、联系方式进行的通知，视为有效通知。

15. 争议解决（*核心条款）

15.1 在履行合同过程中双方如发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可按下列第【二】种方式解决，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用：

（1）向【示例市示例区】仲裁委员会申请仲裁；

（2）向【示例市示例区】人民法院提起诉讼。

16. 补充条款

【 16.1 钢筋选用品牌：甲钢、乙钢、丙钢、丁钢（以上为演示用虚构品牌，不；具体品牌以采购订单约定为准。】

16.2 如双方产生争议的，供货方不得随意提起诉讼或保全，在采取法律措施前，供货方需保证至少 1 次以上的主动与采购方协商争议的会见，未主动会见的需承担 5 万元的违约金，如确实争议不可调和，方才能采取法律措施。乙方若起诉主张权利则应当自行承担律师费、担保费、保全保险费。

16.3 若甲方已经支付的进度款存在滞后，乙方在收到款项后放弃主张过程性违约金。

16.4 未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的任何权利或权益（包括但不限于收取工程款的权利）转让给任何

第三方，任何违反前述要求的转让，对甲方不发生任何法律效力，甲方有权拒绝向任何受让人履行付款等义务。若乙方违反本条约定的，应向甲方支付本合同合同签约总价 【3】%的违约金。

16.5 本合同项下甲方承担的所有违约金不超过合同总价的 10%。

16.6 本合同工程量为暂定数量，具体工程量以实际下单并进场验收合格的量为准。

16.7 若收货人发生变更，则以项目出具的材料验收授权书为准。

16.8 乙方需按照甲方要求，使用“筑共赢”平台，包括但不限于合同签订、过程履约、月度结算等工作。

16.9 本采购合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）材料采购合同；

（2）材料采购合同补充协议；

上述合同文件及其附件须经合同当事人盖章后生效。采购合同未尽事宜，由合同双方另行协商签订补充协议，补充协议与采购合同不一致的，以补充协议为准。属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。】

17. 其他

17.1 本合同采用下列第【（2）】种签订方式：

（1）本合同自双方签字并盖章后生效，一式【/】份，甲方执 【/】份，乙方执【/】份，每份具有同等法律效力。

（2）本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电子签名法》等相关法律、法规，双方一致认可在【“云筑网”筑易签】平台（网址：【https://zyq.yzw.cn/】）使用电子印章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

17.2 未尽事宜经双方协商一致后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

附件:

附件 1: 《计划采购与供应物资清单》

附件 2-1: 《合同履行权限及项目印章权限告知书》（甲方）

附件 2-2: 《法人授权委托书》（乙方）

附件 3: 《廉政合同书》

附件 4: 《尾款付清承诺书》

附件 5: 《钢筋供应承诺函》

附件 6: 《商业合作伙伴合规承诺书》

（以下无正文）

（本页为签署页，无正文）

甲　方：【盖章】

乙　方：【盖章】

演示用章 仅供演示 不具法律效力

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

CJT

附件 1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	货物名称	规格	单位	数量（暂定）	单价（不含增值税）	合价（不含增值税）	增值税率	增值税税金	备注
1	高线	HPB300 ϕ 6	吨	120	3069.66	368359.2	13%	47886.7	/
2	高线	HPB300 ϕ 8	吨	717	3069.66	2200946.22	13%	286123.01	/
3	高线	HPB300 ϕ 10	吨	808	3069.66	2480285.28	13%	322437.09	/
4	盘螺	HRB400E ϕ 6	吨	400	3069.66	1227864	13%	159622.32	/
5	盘螺	HRB400E ϕ 8	吨	1673	3069.66	5135541.18	13%	667620.35	/
6	盘螺	HRB400E ϕ 10	吨	1883	3069.66	5780169.78	13%	751422.07	/
7	螺纹钢	HRB400E ϕ 12	吨	1308	2993.58	3915602.64	13%	509028.34	/
8	螺纹钢	HRB400E ϕ 14	吨	1308	2993.58	3915602.64	13%	509028.34	/
9	螺纹钢	HRB400E ϕ 16	吨	1745	2993.58	5223797.1	13%	679093.62	/
10	螺纹钢	HRB400E ϕ 18	吨	1745	2993.58	5223797.1	13%	679093.62	/
11	螺纹钢	HRB400E ϕ 20	吨	1745	2993.58	5223797.1	13%	679093.62	/
12	螺纹钢	HRB400E ϕ 22	吨	872	2993.58	2610401.76	13%	339352.23	/
13	螺纹钢	HRB400E ϕ 25	吨	1323	2993.58	3960506.34	13%	514865.82	/

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

序号	货物名称	规格	单位	数量（暂定）	单价（不含增值税）	合价（不含增值税）	增值税率	增值税税金	备注
14	螺纹钢	HRB400E φ28	吨	288.82	3048.74	880537.09	13%	114469.82	/
15	螺纹钢	HRB400E φ32	吨	234	3048.74	713405.16	13%	92742.67	/
合计			吨	16169.82	/	48860612.59	13%	6351879.62	/
不含增值税总价：¥【48860612.59】元（大写：人民币【肆仟捌佰捌拾陆万零陆佰壹拾贰元伍角玖分】）									
含增值税总价：¥【55212492.21】元（大写：人民币【伍仟伍佰贰拾壹万贰仟肆佰玖拾贰元贰角壹分】）									

以上数量为暂定项目；最终以双方签字确认的采购结算单为准

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

附件 2-1

合同履行权限及项目印章权限告知书

致:【A项目投资管理有限公司 】

贵司经招投标程序，成为本合同业务的中标人。为强化合同权利义务规范运行，现就我司管理人员合同履行权限及项目印章权限告知如下:

一、合同履行权限

1、本合同权利义务一切有关事项，必须具有明确的合同约定作为依据。如有未尽或新增约定事项，必须通过我司审批流程，签署加盖我司合同专用章的补充协议。除此以外，不论采用任何形式（包括且不限于备忘录、承诺书、担保函、情况说明、短信确认、微信确认、邮箱确认等），不论加盖任何印章（包括且不限于公司公章、分公司公章、项目部印章），不论取得任何职务、任何岗位（包括项目经理、商务、财务、物资等管理岗位）人员的签字，均不产生改变本合同约定的效力。

2、除我司出具书面授权书指定的人员以外，我司担任任何职务（包括且不限于各级领导、部门负责人、项目经理等），从事任何岗位（包括且不限于生产、商务、财务、物资等项目管理岗位）的任何人员均无权代表本公司向贵司作出诸如调增合同价格、确认合同结算、确认收付款项等重要管理行为，如出现此种情形，均属于超越职权范围，我司不予认可。

3、贵司提出的主张对我司产生法律约束的一切事项（包括且不限于调价、签证、索赔、结算、付款等），必须取得符合本合同或补充协议约定的书面凭据。且该书面凭据必须是已经完成全部签字盖章审批手续，满足合规性要求的有效凭据。凡是未完成签字盖章审批手续，不满足合规性要求的，我司均不予认可。

4、即使我司人员在没有权限或者超越权限的情况下，从事的某一项或某几项行为与我司对合同履行义务事实（包括且不限于结算、付款）的确认结果一致，或其行为后果得到我司事后追认，也不得以此认定其从事的其他无权代理行为对我司构成表见代理或执行职务行为。凡是我司未明确表示追认的，均视为不予追

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

认，对我司不产生任何法律约束力。

5、我司项目部及管理人员等依据本合同约定向贵司主张违约金、损失赔偿、扣罚款等，不论采用何种形式（包括且不限于函件、短信、微信、邮箱等），均视为有权行为，无需我司出具明确授权。贵司如有异议，应当于收悉后三日内提出，否则视为无条件认可，我司有权选合同履行权限择从贵司任何一期应收款项中扣除。

二、项目印章权限

1. 项目印章在以下范围内使用时有效。

(1) 与参建各方之间的日常往来文件和信函的签收，确定收文人员；

(2) 签署本项目的工程施工资料(如施工组织设计、工程 进度计划、技术方案及其变更，阶段验收，施工图纸，试验检测 等)；

(3) 办理本项目的现场签证；

(4) 对本项目参建各方发出指令、通知、回复等；

(5) 向本项目的工程业主申请工程款。

2. 项目印章在以下范围内使用，均为无效。

(1) 签署(订)任何借贷、担保性质的文件，包括但不限 于借条、保函、保证书、承诺书；

(2) 签署代他人清偿债务的文件，签署放弃债权的文件；

(3) 签署(订)任何经济合同(文件)，包括但不限于采 购合同、分包合同、租赁合同；

(4) 签署(订)任何对总承包合同进行修改和补充的文件；

(5) 签署应当由总承包人(及其法定代表人)签署的文件， 包括但不限于委托收(付)款文书、工程最终结算书等；

(6) 签收法院(仲裁机构)送达的文书。

3. 项目印章有效期自发文之日起至项目竣工验收之日止。

收悉确认：我司已完全理解并清楚贵司合同履行权限告知书的全部内容，严格遵照执行。

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

乙方（盖章）

法定代表人或授权委托人：

日期：2025 年 11 月 20 日

仅供演示 演示用章 不具法律效力

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

附件 2-2

示例建筑 项目管理表格		
法人授权委托书	表格编号	CJT-WZ-HN003

C建设工程集团有限公司　　：

本授权委托书声明：本 人是A项目投资管理有限公司 的法定代表人 陈示例 授权委托我公司的 王示例 为我公司代理人，代表我公司与贵公司 A项目建设施工总承包 工程项目钢材采购 工程对涉及投标报价，物资合同、补充协议的签订、履行，物资结算、收款等业务，包括且不限于投标、合同签订、供应物资、物资确认、结算办理、财务对账、信息确认、文件签收、负责业务联系等进行签字确认，由王示例在上述授权范围内签字的所有文书，我公司均予认可，由此产生的一切经济法律责任由我公司承担。

代理期限为前述代理人对上述业务发生第一次签字确认之日起至本工程结算完成之日止。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人（签字/按指纹）： 王示例 身份证号码： 440101199001010033







（供应商）法定代表人签字：

（供应商盖章）：



日期：2025 年 11 月 20 日

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

附件 3

廉政合同书

甲方：【C建设工程集团有限公司 】

乙方：【A项目投资管理有限公司 】

为确保甲方对业主的承诺，高效、优质共同完成施工任务，争创优质工程，保证合同双方能够高效廉洁地履行，维护双方合法权益，经双方协商，特订立如下廉政合同书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应本着“公开、公平、公正、诚信、透明”的原则开展工作，自觉遵守党和国家、工程项目所在省、市、区工程建设有关法律法规以及廉政建设的各项规定。

2. 甲乙双方应建立健全廉政教育制度，开展经常性教育活动，积极宣贯“合规诚信 自律清正”的廉洁从业核心理念，加强廉政教育。

3. 加强相互监督，发现对方有违反廉政合同书规定的行为，应及时提醒对方纠正。

第二条 甲方的责任

甲方工作人员不得有以下行为：

（1）为乙方多结算工程量、多签证、多付工程款等，并向乙方索要或接受贿赂、回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费等；

（2）在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（3）参加有可能影响公正执行公务的超标准宴请和娱乐、健身等活动；

（4）接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（5）要求、暗示或接受乙方为个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

女工作的安排以及出国（境）、旅游提供的方便；

（6）向乙方介绍或推荐配偶、子女、亲属参与的工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等；

（7）向乙方推荐分包单位或要求乙方购买合同规定以外的材料、机具设备等；

（8）因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。

第三条 乙方的责任

乙方应当通过正常途径开展业务，不得有以下行为：

（1）为多结算工程量、多签证、多收工程款等，向甲方及其管理人员行贿或馈赠礼金、有价证券（卡）、贵重礼品；

（2）为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

（3）安排甲方人员参加超标准宴请、娱乐活动及带有黄、赌性质的娱乐活动；

（4）为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

（5）乙方向甲方工作人员及其家属或者亲友介绍从事与甲乙双方工程有关的工程分包及材料设备、周转工具的供应、租赁等经营活动。

第四条 违约责任

1. 如甲方工作人员有违反本廉政合同书的行为，由甲方纪委查处，追究相应的党纪、政务责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；对实名举报的，甲方要立即调查，并采取有效措施保障乙方的合法权益，防止报复事件发生。

2. 如乙方单位或个人有违反本廉政合同书的行为，甲方视情节对乙方处以合同额 0.5%—1%的罚款，情节较重并给甲方造成损失的，乙方另需赔偿甲方直接经济损失，并取消乙方工程分包资格。

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

第五条 甲方接受举报的途径：

1. 受理电话：【13800000003】
2. 受理地址：【示例省示例市示例区示例路1　号1　楼】
3. 受理部门：【纪检监督工作部（巡察办公室）】
4. 受理邮箱：【jijian@example.com　】

第六条 本廉政合同书作为采购合同的一部分，具有同等法律效力，本协议与采购合同同日生效，至甲乙双方工程合同履约完止。

甲方：

法定代表人：

授权委托人：

签订时间：　　年　　月　　日

乙方：

法定代表人：

授权委托人：

[　　]

仅供演示 演示用章 不具法律效力

附件 4

尾款付清承诺书

致_____/_____（承包人全称）：

我公司于__/__年__/__月__/__日与贵司签订了编号为：_____/_____的_____/_____合同。我公司于____/____年__/__月__/__收到贵司支付我公司尾款_____/_____元（大写：/_____），我公司收到此笔尾款后，就该合同下的全部款项结清，双方不再存在任何经济纠纷。

经办人签字：

经办人身份证复印件粘贴处：

正面	反面

分包人：（盖章）

法定代表人：

日期：　　年　　月　　日

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

附件 5

钢筋供应承诺函

致：【C建设工程集团有限公司　　】

为确保我司供应贵司项目的钢筋原材合格、供应过程管控到位，我司做如下承诺：

1. 我司承诺严格按照合同约定品牌供应合格钢筋，绝不配送“地条钢”、“瘦身钢筋”、“截肢钢筋”等质量或数量不合格钢筋。

2. 我司承诺钢筋进场 100%验收，不以任何理由在无项目管理人员验收的情况下直接卸车。

3. 我司承诺无解捆偷卖、截断原材、地磅作弊等失信行为，如被发现有相关情况，自愿接受贵司追究相应经济责任（假一罚十），追究相应人员法律责任，相关单位直接纳入不合格分供方，全局通报禁用的处罚。

4. 我司承诺重点加强对一线送货人员、物流车队的监督管控以及交底工作， 对相关人员加强教育和管理，严禁“以次充好、内外勾结”等行为。

5. 若我司违反上述规定，我司自愿终止与贵司的合作。若因我司人员管理失职导致的损失，我司愿承担一切责任。

仅供演示 演示用章 不具法律效力

承诺单位：【A项目投资管理有限公司】

法定代表人：【　　】

日　　期：【 2025 年 11 月 20 日】

演示样张丨文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力

附件 6

商业合作伙伴合规承诺书

致：【C建设工程集团有限公司】

我单位承诺，在与贵单位合作过程中，将格遵守以下合规要求：

一、严格遵守国家法律法规及贵单位合规管理要求，不与任何人员恶意串通，损害国家、社会公众、贵单位以及第三方的合法权益。

二、严格遵守党内法规及反腐倡廉有关规定，不以任何名义向贵单位有关人员赠送财物、提供高消费宴请及娱乐活动或为其获取其他不正当利益，确保我单位人员不以任何名义违规接受贵单位提供的财物、高消费宴请及娱乐活动，或获取其他不正当利益。

三、严格遵守国家有关部门、地方政府监管规定，所有业务活动均符合监管要求；严格按照国家标准、行业规范、行业惯例进行业务操作，所有操作均符合国家标准和行业规范。

四、强化契约精神，遵守诚实信用原则，恪守协议约定，忠实、全面履行合同。自觉遵守公共秩序和善良风俗，遵守职业道德，在守住合规底线的基础上，以高标准要求自身。

五、确保我单位员工在与贵单位的合作过程中遵守上述要求，并力争建立全面、有效的内部合规管理体系，依法合规经营，不因违法违规受到重大处罚，导致丧失履约能力。

六、本承诺书在与贵单位的合同签署、履约过程中持续有效，并作为合同的组成部分。如有违反，我单位将承担因此给贵单位造成的损失及必要支出（如诉讼费/仲裁费、律师费等）。情节严重的，贵单位可单方解除与我单位的合同，同时我单位需向贵单位承担合同额 20%的违约金。

承诺单位：

日 期：2025 年 11 月 20 日

仅供演示 演示用章 不具法律效力

演示样张 | 文中主体、证照、账号均为虚构，仅供演示，不具法律效力